



**KERTAS KONSEP ARAHAN AMALAN 2024
BAGI PROSES KERJA PELAKSANAAN SAMAN, WARAN
TANGKAP DAN NOTIS KEPADA PENJAMIN LUAR BIDANG KUASA (PERINTAH
BERSALING) BAGI KES JENAYAH SYARIAH**

1. TUJUAN

Kertas ini dikemukakan sebagai asas untuk pertimbangan dan kelulusan ahli mesyuarat Jawatankuasa Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (“selepas ini disebut **JKAA, JKSM**”) terhadap cadangan Arahan Amalan baharu bagi proses kerja pelaksanaan saman, waran tangkap dan notis kepada penjamin luar bidang Kuasa (perintah bersaling) bagi kes jenayah syariah.

2. LATAR BELAKANG

2.1. Arahan Amalan No.10 Tahun 2005 bertajuk Pengendorsan Perintah Bersaling telah dikeluarkan dan mula berkuatkuasa pada 1 Ogos 2005. Arahan Amalan tersebut bersifat umum dan terpakai bagi tujuan pengendorsan perintah bersaling dalam kes mal dan kes jenayah.

2.2. Arahan amalan ini telah ditambah baik bagi penyampaian tindakan bersaling terhadap perintah dan penghakiman dalam kes mal telah dikeluarkan melalui arahan amalan No.4 tahun 2021 mulai berkuatkuasa serta merta. Di dalam arahan amalan No. 4 tahun 2021 telah membatalkan pemakaian Arahan Amalan No.10 Tahun 2005 dengan menyatakan:

3. Arahan Amalan No. 10 Tahun 2005: Pengendorsan Perintah Bersaling, di perenggan (ii), (iii) dan (iv) kecuali yang berkaitan dengan pengurusan saman dan waran serta Surat Pekeliling Ketua Pengarah JKSM No. Rujukan: JKSM.BPKR/100-41/10/2(6) bertarikh 30 Januari 2012 bertajuk “*Laporan KFA: Pelaksanaan Perintah Bersaling Khusus untuk Kes Mal*” adalah dibatalkan.

2.3. Pelaksanaan tindakan bersaling di Mahkamah Syariah Negerinegeri adalah berdasarkan kepada peruntukan yang terkandung di bawah Akta/ Enakmen/

Ordinan Pentadbiran Agama Islam atau Enakmen/ Ordinan Mahkamah Syariah di Negeri-negeri.

- 2.4. Sebagai contoh di Terengganu, peruntukan yang berkaitan adalah di bawah seksyen 24 Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 yang memperuntukkan sebagaimana berikut:

Seksyen 24. Tindakan bersaling.

(1) Jika Mahkamah Syariah dalam mana-mana Negeri di Malaysia mengeluarkan waran atau saman, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dalam Negeri itu untuk dilaksanakan ke atas atau disampaikan kepada seseorang yang berada atau dipercayai berada dalam Negeri Terengganu maka mana-mana Hakim Syarie boleh mengesahkan waran atau saman itu dengan menandatangani dan waran atau saman itu boleh dilaksanakan atau disampaikan kepada orang itu seolah-olah waran atau saman itu telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dalam Negeri Terengganu menurut peruntukan Enakmen ini.

(2) Jika Mahkamah Syariah dalam Negeri Terengganu mengeluarkan waran yang memberikan kuasa untuk menangkap mana-mana orang, atau saman yang memanggil mana-mana orang supaya hadir di Mahkamah Syariah, dan orang itu berada atau dipercayai berada dalam mana-mana Negeri lain di Malaysia dan waran atau saman itu telah dilaksanakan atau disampaikan kepada orang itu menurut mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa dalam Negeri itu, maka waran atau saman itu hendaklah bagi maksud Enakmen ini disifatkan telah dilaksanakan atau disampaikan dengan sah seolah-olah pelaksanaan atau penyampaian itu dilaksanakan atau disempurnakan dalam Negeri Terengganu.

(3) Jika Mahkamah Syariah dalam mana-mana Negeri di Malaysia membuat satu perintah atau penghakiman di bawah peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dalam Negeri itu terhadap seseorang dan orang itu berada atau dipercayai berada dalam Negeri Terengganu, maka Hakim Syarie, jika dia berpuas hati bahawa perintah atau penghakiman itu telah dikeluarkan dengan sempurna oleh suatu Mahkamah yang kompeten dalam mana-mana Negeri di Malaysia, boleh mengendorskan perintah atau penghakiman itu dan perintah dan penghakiman itu bolehlah kemudiannya dilaksanakan atau disampaikan, mengikut mana-mana yang berkenaan, seolah-olah perintah dan penghakiman itu telah dikeluarkan dengan sah oleh Mahkamah Syariah dalam Negeri Terengganu menurut peruntukan Enakmen ini.

- 2.5. Peruntukan yang sama juga wujud dalam semua enakmen / akta / ordinan di negeri lain sebagaimana ringkasan dalam jadual di bawah:

Negeri	Enakmen / Akta / Ordinan	Seksyen
Sarawak	Ordinan Mahkamah Syariah, 2001	24

Kelantan	Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982	22
Selangor	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003	75
Negeri Sembilan	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003	75
Johor	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003	75
Melaka	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002	63
Pulau Pinang	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004	75
Perlis	Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 (Negeri Perlis)	75
Sabah	Enakmen Mahkamah Syariah 2004	27
Perak	Enakmen Mahkamah Syariah (Perak) 2018	39
Kedah	Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah) 2008	27
Pahang	Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991	60
Wilayah Persekutuan	Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993	57A

- 2.6. Berdasarkan kepada peruntukan undang-undang berkenaan Tindakan Bersaling / Perintah Bersaling di dalam Akta / Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri atau Enakmen / Ordinan Mahkamah Syariah Negeri-Negeri, didapati semua Akta / Enakmen / Ordinan yang telah diwartakan, sekurang-kurangnya memperuntukkan sebagaimana subseksyen 24(1) (2) dan (3) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001.
- 2.7. Subseksyen 24(3) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 telah memberikan kuasa kepada negeri-negeri yang berbidangkuasa untuk mengendors perintah atau penghakiman itu, malah perintah atau penghakiman itu boleh dilaksanakan atau disampaikan, seolah-olah perintah atau penghakiman itu telah dikeluarkan dengan sah oleh mana-mana Mahkamah Syariah di dalam negeri yang mengendorskan perintah atau penghakiman tersebut.

2.8. Walaubagaimanapun, terdapat tiga (3) negeri yang mempunyai peruntukan tambahan iaitu Akta 505 di Wilayah Persekutuan, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Kelantan 1982 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Pahang 1991 (Pindaan) 2015.

2.9. Subseksyen 57A (4) Akta 505 menyatakan:

(4) Jika Mahkamah Syariah di dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan membuat suatu perintah atau penghakiman terhadap mana-mana orang atau suatu perintah yang memanggil mana-mana orang supaya hadir di suatu Mahkamah Syariah dan orang itu berada atau dipercayai berada di dalam Negeri lain di Malaysia dan perintah atau penghakiman itu dilaksanakan terhadap atau disampaikan kepada orang itu mengikut mana-mana undangundang Negeri itu, perintah atau penghakiman itu hendaklah, bagi maksud Akta ini, disifatkan telah dilaksanakan atau disampaikan dengan sewajarnya seolah-olah pelaksanaan atau penyampaian itu telah dilaksanakan atau disempurnakan di dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan."

2.10. Ketiadaan sebagaimana subseksyen 57A (4) Akta 505 di 11 buah negeri lain, tidaklah menghalang negeri-negeri tersebut untuk mengendors perintah atau penghakiman negeri lain kerana subseksyen 24(3) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 telah menjelaskan perkara tersebut.

2.11. Selain itu, tatacara mengeluarkan saman atau waran tangkap bagi pelaksanaan di luar bidangkuasa dinyatakan di dalam seksyen 39 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu) 2001 sebagaimana berikut;

Saman kehadiran dan waran tangkap boleh dilaksanakan di manamana bahagian di Malaysia

39. (1) Segala saman kehadiran dan waran tangkap yang dikeluarkan oleh Mahkamah boleh disampaikan atau dilaksanakan, mengikut mana-mana yang berkenaan, di mana-mana bahagian di Malaysia; tetapi saman itu tidak boleh disampaikan di luar had bidang kuasa tempatan Mahkamah yang mengeluarkannya melainkan jika saman itu diendorskan oleh Mahkamah itu dengan perkataan "Bagi penyampaian di luar bidang kuasa".

(2) Tiada saman boleh diendorskan oleh Mahkamah yang mengeluarkannya dengan perkataan "Bagi penyampaian di luar bidang kuasa" melainkan jika Mahkamah itu berpuas hati bahawa ada alasan khas bagi membenarkan penyampaian sedemikian, dan alasan itu hendaklah direkodkan sebelum saman itu diendorskan sedemikian.

2.12. Selain itu, Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu) 2001 juga membenarkan mahkamah untuk mengarahkan penyampaian saman atau pelaksanaan waran kepada orang tertentu sebagaimana peruntukan berikut:

- i. Bagi penyampaian saman, subseksyen 28(3) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu):

(3) Saman itu hendaklah pada lazimnya disampaikan oleh pegawai Mahkamah tetapi Mahkamah yang mengeluarkan saman itu boleh, jika difikirkannya patut, mengarahkan supaya ia disampaikan oleh mana-mana orang lain.

- ii. Manakala bagi penyampaian waran tangkap pula, seksyen 34 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu):

Waran kepada siapa diarahkan

34. (1) Sesuatu waran tangkap hendaklah pada lazimnya diarahkan kepada Ketua Pengawai Penguatkuasa Syariah dan semua Pegawai Penguatkuasa Syariah yang lain, dan mana-mana pegawai itu boleh melaksanakan waran itu di mana-mana bahagian di Negeri Terengganu.

(2) Mahkamah yang mengeluarkan waran boleh mengarahkannya kepada Ketua Polis Negara dan semua pegawai polis yang lain di Negeri Terengganu. atau mana-mana orang yang dinamakan yang bukan Pegawai Penguatkuasa Syariah atau pegawai polis, dan semua atau mana-mana seorang atau lebih seorang daripada mereka boleh melaksanakan waran itu.

2.13. Persoalannya tetap wujud perbezaan amalan di Negeri-negeri berhubung dengan tindakan bersaling / tatacara pengendorsan perintah bersaling kerana ada sesetengah Negeri berpandangan bahawa subseksyen 24(3) Enakmen Mahkamah Syariah

(Terengganu) 2001 tidak menyatakan dengan jelas proses kerja yang perlu dilaksanakan oleh negeri yang akan membuat pengendorsan. Sebaliknya, ada negeri-negeri berpendapat permohonan untuk pengendorsan waran, saman dan perintah ini memadai dibuat dengan mahkamah pengeluar perintah menyediakan surat iringan secara pentadbiran bagi menghantar Perintah bertulis kepada mahkamah penerima di Negeri yang akan mengendorskan perintah tersebut.

- 2.14. Merujuk kepada situasi tersebut, JKSM dengan persetujuan Ketua-Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri telah mengeluarkan Arahan Amalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah bersaling iaitu Arahan Amalan No. 10 Tahun 2005 (Pengendorsan Perintah Bersaling), ianya seperti berikut:

“Arahan Amalan No.10 Tahun 2005 (Pengendorsan Perintah Bersaling)

(i) Perintah bersaling tidak boleh terlaksana di negeri-negeri yang belum mewartakan Akta/ Enakmen/ Ordinan yang berkaitan;

(ii) Permohonan untuk mengendorskan perintah bersaling hendaklah dikemukakan oleh Pemohon ke Mahkamah yang mengeluarkan perintah tersebut;

(iii) Setelah menerima permohonan, Mahkamah yang mengeluarkan perintah hendaklah menyampaikan Perintah tersebut kepada Mahkamah yang berkompeten di mana seseorang yang dimaksudkan dalam perintah tersebut berada atau dipercayai berada untuk tujuan pengendorsan ;

(iv) Mahkamah yang menerima perintah tersebut, boleh mengendorskannya dan berbidangkuasa menyampai dan melaksanakannya seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah itu sendiri.

Huraian : Perintah termasuklah saman, waran, dan penghakiman.”.

- 2.15. Selain itu, JKSM juga telah mengeluarkan Arahan Amalan No. 1 Tahun 2012 yang melibatkan “Prosedur Kerja dan Carta Aliran Pengurusan Akaun Deposit bagi Perintah Bersaling di Mahkamah Syariah Negeri Seluruh Malaysia.”.
- 2.16. Walaupun semua negeri mempunyai peruntukan yang hampir sama berhubung dengan pengurusan perintah, saman dan waran tangkap bagi penyampaian di
- 2.17. luar bidangkuasa serta terdapat arahan amalan, masih berlaku perbezaan dalam pengurusan pengendorsan dan pelaksanaan diantara negeri-negeri.
- 2.18. Justeru, pelaksanaan tindakan bersaling ini dilihat tidak seragam antara Mahkamah Syariah Negeri-negeri. Perbezaan amalan ini telah menyukarkan banyak pihak – pihak yang terlibat yang menguruskan proses pengendorsan dan pelaksanaan perintah ini. Secara tidak langsung perbezaan ini juga telah memberi imej yang negatif kepada Mahkamah Syariah dan agensi berkaitan seluruh Malaysia.

2.19. Perkara 2.13 di atas berkaitan keperluan suatu permohonan dimulakan di Mahkamah yang mengeluarkan perintah / penghakiman asal telah diulas oleh Jabatan Peguam Negara (AGC) melalui surat rasmi kepada YAA Ketua Hakim Syarie/ Ketua Pengarah JKSM bertarikh 21 Mei 2021 (Ruj.: PN.SYA 152/800-1/1 JILID 29).

2.20. Kami merujuk sebahagian Lampiran A, Pandangan UndangUndang AGC tersebut antaranya ialah di perenggan 13 dan 15, seperti mana berikut:

“ 13. Selain itu diperhatikan seksyen 57A Akta 505 tidak memperuntukkan tatacara permohonan pengendorsan bagi tindakan bersaling. Oleh itu, Jabatan ini berpandangan permohonan pengendorsan untuk perintah tersebut masih perlu dikemukakan kepada mahkamah yang mendengar permohonan tersebut sebelum waran, saman, perintah atau penghakiman tersebut dihantar kepada Mahkamah yang berbidang kuasa untuk pengendorsan kerana pada ketika itu Mahkamah yang kompeten dan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan tersebut adalah mahkamah di mana waran, saman, perintah atau penghakiman tersebut dikeluarkan.”

“ 15. Diperhatikan bahawa Arahan Amalan No. 10 tahun 2005 tersebut adalah selaras dengan pandangan Jabatan ini bahawa permohonan untuk pengendorsan perintah hendaklah dibuat kepada mahkamah yang mengeluarkan waran, saman, perintah atau penghakiman tersebut sebelum dikemukakan kepada Mahkamah yang mempunyai bidangkuasa untuk pengendorsan. Oleh itu, bagi memastikan keseragaman amalan bagi tindakan bersaling di Negeri-negeri, Arahan Amalan No. 10 tahun 2005 ini perlu diterima pakai oleh negeri-negeri.”

2.21. Merujuk kepada latar belakang masalah di atas, maka Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Terengganu telah mencadangkan beberapa Prosedur Operasi Standard “Standard Operating Procedure” (SOP) bagi **Pelaksanaan Saman, Waran Tangkap Dan Notis Kepada Penjamin Luar Bidang Kuasa (Perintah Bersaling) Bagi Kes Jenayah Syariah.**

2.22. Sebagaimana makluman 2.18 di atas, pihak kami merujuk kepada kesimpulan AGC berhubung dengan cadangan SOP adalah sebagaimana berikut:

D. KESIMPULAN

23. Sebagai kesimpulan, Jabatan ini berpandangan seperti yang berikut:

- (a) berhubung dengan isu sama ada peruntukan tindakan bersaling di bawah seksyen 57A Akta 505 memerlukan mana-mana pihak memfailkan permohonan pengendorsan waran, saman, perintah dan penghakiman dan sama ada permohonan pengendorsan perintah perlu dibuat di mahkamah yang negeri mengeluarkan waran, saman, perintah dan penghakiman atau kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa—
 - (i) tindakan bersaling di bawah seksyen 57A Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2017 [Akta 505]

LAMPIRAN A

perintah atau penghakiman tersebut sebelum dikemukakan kepada Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk pengendorsan. Oleh itu, bagi memastikan keseragaman berhubung dengan tindakan bersaling di Negeri-Negeri, Arahan Amalan No.10 Tahun 2005 ini sewajarnya diterima pakai oleh Negeri-Negeri; dan

- (b) berhubung dengan pemerhatian berhubung dengan garis panduan, proses kerja dan carta alir dalam garis panduan yang dikemukakan oleh JKSM dan JAKESSE tersebut perlu dikemas kini agar selaras dengan pandangan Jabatan ini seperti di perenggan 13 di atas dan bagi memastikan peruntukan berhubung dengan tindakan bersaling ini dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi peruntukan yang sia-sia.

Disediakan oleh:

Bahagian Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang

21 Mei 2021

peruntukan undangan bersaling ini akan menjadi peruntukan yang sia-sia.

- (v) subseksyen 57A(2) dan 57A(4) Akta 505 memperuntukkan waran, saman, perintah atau penghakiman yang telah dilaksanakan atau disampaikan hendaklah disifatkan telah dilaksanakan seolah-olah pelaksanaan atau penyampaian itu telah dilaksanakan atau disempurnakan dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan;
- (vi) oleh itu, sekiranya Mahkamah di Negeri yang mengeluarkan waran atau saman, perintah atau penghakiman tersebut dan Mahkamah Negeri yang menerima perintah tersebut mempunyai peruntukan tindakan bersaling dalam Enakmen Negeri masing-masing, waran atau saman, perintah atau penghakiman tersebut bolehlah dilaksanakan atau disampaikan di Mahkamah Negeri yang menerima seolah-olah ia dikeluarkan oleh Mahkamah Negeri yang mengeluarkan waran atau saman, perintah atau penghakiman tersebut ersebut selepas diendorskan;
- (vii) permohonan untuk pengendorsan perintah hendaklah dibuat kepada mahkamah yang mengeluarkan waran, saman, perintah atau penghakiman tersebut sebelum dikemukakan kepada Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kerana pada ketika itu Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan tersebut adalah Mahkamah dimana waran, saman, perintah atau penghakiman tersebut dikeluarkan;
- (viii) Arahan Amalan No. 10 Tahun 2005 tersebut adalah selaras dengan pandangan Jabatan ini bahawa permohonan untuk pengendorsan perintah hendaklah dibuat kepada mahkamah yang mengeluarkan waran, saman,

- 2.23. Bagi memastikan penyeragaman proses pengendorsan dan pelaksanaan Saman, Waran Tangkap Dan Notis Kepada Penjamin Luar Bidang Kuasa

(Perintah Bersaling) Bagi Kes Jenayah Syariah. Satu cadangan Prosedur Operasi Standard “Standard Operating Procedure” (SOP) dilampirkan.

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

- 3.1. Dalam keadaan sosio ekonomi masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini yang semakin berkembang, ramai orang Islam yang telah keluar berhijrah daripada kampung / negeri asal mereka ke negeri lain di seluruh Malaysia yang menyebabkan wujud keperluan untuk mempelbagaikan skop perkhidmatan kehakiman Syariah supaya lebih terbuka, lebih mudah untuk diakses dan yang paling penting, ia benar-benar mampu untuk memberi keadilan secara efisien dan bukan sahaja kepada tertuduh tetapi juga kepada agensi yang terlibat.
- 3.2. Memandangkan di Malaysia terdapat 14 Negeri yang mempunyai bidang kuasa perundangan dan kehakiman Syariah yang eksklusif, isu ini perlu diperhalusi dan ditangani secara lebih berhati-hati agar ia tidak menjadi tohmahan kepada kesucian Islam dan kedudukan Mahkamah Syariah itu sendiri.
- 3.3. Seandainya isu ini tidak ditangani, ia akan menimbulkan kesukaran kepada agensi yang terlibat pengendorsan dan pelaksanaan Saman, Waran Tangkap Dan Notis Kepada Penjamin Luar Bidang Kuasa (Perintah Bersaling) Bagi Kes Jenayah Syariah malah ia juga akan menafikan hak dan keadilan daripada dicapai.
- 3.4. Apa yang lebih penting, sebarang cadangan yang diambil telah mengambil kira pandangan AGC selaku agensi berotoriti di dalam urusan penggubalan garis panduan berkaitan undang-undang bagi memastikan setiap garis panduan / arahan amalan yang di keluarkan nanti tidak menyalahi mana-mana peruntukan undangundang.
- 3.5. Kesan dari ketidakseragaman tersebut menyebabkan kelewatan pengurusan serta penyampaian saman dan pelaksanaan waran tangkap luar bidang kuasa dan tiada laporan pelaksanaan.
- 3.6. Akibat ketiadaan/ kegagalan mengemukakan laporan tersebut menyebabkan kes pendakwaan dikelaskan sebagai kes yang lama tidak mencapai petunjuk prestasi utama (KPI) mahkamah dan diarahkan untuk DNAA.

4. CADANGAN DAN SYOR

- 4.1. Dicapangkan supaya suatu arahan amalan mengenai cadangan mewujudkan arahan amalan khusus bagi pelaksanaan saman, waran tangkap dan notis kepada penjamin luar bidang kuasa (perintah bersaling) dalam kes jenayah syariah.
- 4.2. Cadangan arahan amalan yang baharu ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Arahan Amalan No. 1 Tahun 2012 dan Arahan Amalan No. 12 Tahun 2019

Disediakan Oleh;

Ketua Pendakwa Syarie Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Terengganu (JPSNT)



جَبَاتِنُ كَهَاكِيمِن شَرِيعَةِ مَالِيسِيَا

**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA**

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.iksm.gov.my

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

ARAHAN AMALAN NO Tahun

PELAKSANAAN SAMAN, WARAN TANGKAP DAN NOTIS KEPADA PENJAMIN LUAR BIDANG KUASA (PERINTAH BERSALING) BAGI KES JENAYAH SYARIAH

Saya ingin menarik perhatian Y.A. A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil..... pada di. dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke pada di telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung garis panduan permohonan dan pelaksanaan tindakan bersaling bagi saman, waran tangkap dan notis kepada penjamin dalam kes jenayah syariah seperti lampiran.

2. Arahan Amalan No. 1 Tahun 2012 dan Arahan Amalan No. 12 Tahun 2019 hendaklah dibaca Bersama.

3. Arahan Amalan No.10 Tahun 2005: Pengendorsan Perintah Bersaling hendaklah dibatalkan setakat berkaitan bagi saman, waran tangkap dan notis kepada penjamin dalam kes jenayah syariah.

Arahan Amalan ini berkuat kuasa serta merta.

DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN

Ketua Pengarah / Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
PUTRAJAYA

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SAMAN, WARAN TANGKAP DAN NOTIS KEPADA PENJAMIN LUAR BIDANG KUASA (PERINTAH BERSALING) BAGI KES JENAYAH SYARIAH

BAHAGIAN I - NAMA DAN PEMAKAIAN

1. (1) Garis Panduan ini bolehlah dinamakan sebagai Garis Panduan Pelaksanaan Saman, Waran Tangkap Dan Notis Kepada Penjamin Luar Bidang Kuasa (Perintah Bersaling) Bagi Kes Jenayah Syariah.

(2) Garis Panduan ini hendaklah terpakai kepada semua kes Jenayah di bawah Akta / Enakmen / Ordinan Pentadbiran Agama Islam / Pentadbiran Undang Undang Islam atau Enakmen / Ordinan Mahkamah Syariah Negeri-Negeri yang berkuat kuasa.

BAHAGIAN II – TAFSIRAN

2. Dalam Garis Panduan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

"Hakim" atau "Hakim Syarie" ertinya seseorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Hakim Mahkamah Rendah Syariah mengikut mana-mana berkenaan, yang dilantik di bawah Akta / Enakmen / Ordinan Pentadbiran Agama Islam / Pentadbiran Undang-Undang Islam atau mana-mana undang-undang bertulis negeri yang berkenaan;

"Perintah Bersaling" ertinya tindakan bersaling di bawah Akta/ Enakmen/ Ordinan Pentadbiran Agama Islam/ Pentadbiran Undang-Undang Islam atau Akta/ Enakmen/ Ordinan Mahkamah Syariah yang berkuat kuasa;

"Pendaftar" ertinya mempunyai maksud yang sama yang diberikan di bawah seksyen 3 Akta / Enakmen / Ordinan Tatacara Mal atau mana-mana undang-undang bertulis negeri yang berkenaan;

"Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah Asal" ertinya Mahkamah yang mengeluarkan perintah asal sesuatu tuntutan/ permohonan; dan

"Mahkamah yang Menerima Perintah Asal" ertinya Mahkamah yang kompeten mengendors perintah asal, menyampaikan dan melaksanakan perintah.

BAHAGIAN III - PROSES KERJA

AKTIVITI 1: Mahkamah yang menerima permohonan mengeluarkan saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin bagi penyampaian luar bidangkuasa.

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	CATATAN
Pendakwa Syarie	1. Membuat permohonan secara lisan di dalam mahkamah untuk mahkamah mengeluarkan saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin bagi penyampaian luar bidangkuasa.	Permohonan dijalankan oleh pendakwa Syarie semasa perbicaraan kes jenayah. Pendakwa perlu menyatakan alamat OKT yang disyakki berada diluar bidangkuasa tempatan mahkamah yang mengeluarkan saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin.
Hakim (mahkamah yang mengeluarkan perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	2. Mendengar permohonan pendakwa syarie dengan memastikan: i. tertuduh berada di luar bidang kuasanya. 3. Meluluskan permohonan Pendakwa Syarie jika berpuas hati.	Prosiding ini berlangsung di Mahkamah yang mengeluarkan saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa

Pendaftar (Mahkamah yang mengeluarkan perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	4. Jana saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin yang telah diluluskan oleh hakim perbicaraan. 5. Membuat pengendorsan dengan perkataan “Bagi penyampaian luar bidangkuasa” serta tandatangan ke atas - i saman,atau - ii waran tangkap, atau - iii notis kepada penjamin, dan - iv menyediakan perintah bertulis “Bagi penyampaian luar bidangkuasa”. 6. Merekod difail kes dan menghantar saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin, perintah “Bagi penyampaian luar bidangkuasa” kepada pendaftar mahkamah yang mengendorskan bersama surat iringan.	Prosiding ini berlangsung di Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa
---	--	---

AKTIVITI 2: Mahkamah yang Menerima Perintah Asal.

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	CATATAN
Pendaftar (Mahkamah yang menerima perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	1. Menerima saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin bersama perintah “Bagi penyampaian luar bidangkuasa” dan surat iringan dari mahkamah yang mengeluarkannya. 2. Mendaftarkan kes dalam sistem esyariah dengan menggunakan kod .05: Permohonan Perintah Bersaling. (Arahan Amalan No. 12 Tahun 2019 - Pindaan Kod Pendaftaran) atau lain-lain kod yang dicadangkan. 3. Membuka fail kes dan mengemukakan kepada Hakim untuk pegendorsan.	Prosiding ini berlangsung di Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa

Hakim (Mahkamah yang menerima perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	5. Mendengar dan membicarakan kes dengan memastikan: a) saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin adalah betul; dan b) Orang yang dimaksudkan di dalam berada dalam bidang kuasanya. 6. Membuat pengendorsan serta tandatangan ke atas: a) saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin yang diterima;	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa
Pendaftar (Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	8. Memastikan dokumen tersebut lengkap: a) saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin Perintah Bersaling yang telah diendors dan ditanda tangan oleh hakim; 9. Merekodkan butiran dalam Borang Rekod Perintah Bersaling yang Dikeluarkan (Borang A) perkara perkara berikut: a) Tarikh Daftar Permohonan Perintah Bersaling; b) No. Kes Permohonan Perintah Bersaling; c) Tarikh Perintah Bersaling diendorskan; d) Nama Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah Asal;	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa

	e) No. kes perintah asal; dan f) Tarikh perintah asal. 10. Memastikan perintah asal yang telah diendors dan ditandatangani oleh hakim bagi tujuan penyampaian atau pelaksanaan diserahkan sebagaimana berikut: a) Bagi penyampaian saman dan notis kepada penjamin, diserahkan kepada penghantar notis mahkamah; (pelaksanaan sebagaimana dalam aktiviti 3); dan, b) Bagi pelaksanaan waran tangkap, diserahkan kepada pegawai penguatkuasa agama / syariah atau pegawai polis mengikut mana berkenaan. (pelaksanaan sebagaimana dalam aktiviti 4)	
--	--	--

AKTIVITI 3: Penyampaian saman dan notis kepada penjamin yang telah diendors oleh Mahkamah yang Menerima Perintah Asal.

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	CATATAN
Penghantar Notis	1. Membuat penyampaian saman atau notis kepada penjamin mengikut tatacara di bawah peruntukkan seksyen 29 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu) 2001 dan Seksyen 52 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 yang telah ditetapkan. 2. Menyediakan affidavit penyampaian. 3. Serah affidavit penyampaian kepada pendaftar.	
Pendaftar (Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	4. Menyemak laporan affidavit penyampaian. 5. Menyediakan laporan yang mengandungi i. saman atau notis kepada penjamin yang asal; ii. affidavit penyampaian	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa

	iii. lain-lain dokumen yang telah dikeluarkan. 6. Hantar laporan Bersama surat iringan yang dijana melalui system e-syariah kepada mahkamah yang mengeluarkan saman atau notis kepada penjamin.	
Pendaftar (Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	7. Menerima laporan dari Mahkamah yang menerima perintah asal mengandungi: i. saman atau notis kepada penjamin yang asal; ii. affidavit penyampaian iii. lain-lain dokumen yang telah dikeluarkan. 8. Memasukkan dokumen berikut ke dalam fail kes asal; 9.	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa

AKTIVITI 4: Pelaksanaan Waran Tangkap yang telah diendors oleh Mahkamah yang Menerima Perintah Asal.

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	CATATAN
Pegawai Penguatkuasa Agama atau Pegawai Penguatkuasa Syariah atau Pegawai Polis	1. Menerima waran tangkap bersama perintah “Bagi penyampaian luar bidangkuasa” yang telah diendors oleh Mahkamah Yang menerima perintah. 2. Melaksanakan waran tangkap, dan sekiranya a) Pelaksanaan waran tangkap tidak berjaya setelah beberapa kali percubaan, sediakan laporan pelaksanaan bersama waran tangkap asal dan serahkan kepada pendaftar (mahkamah yang menerima perintah); atau	

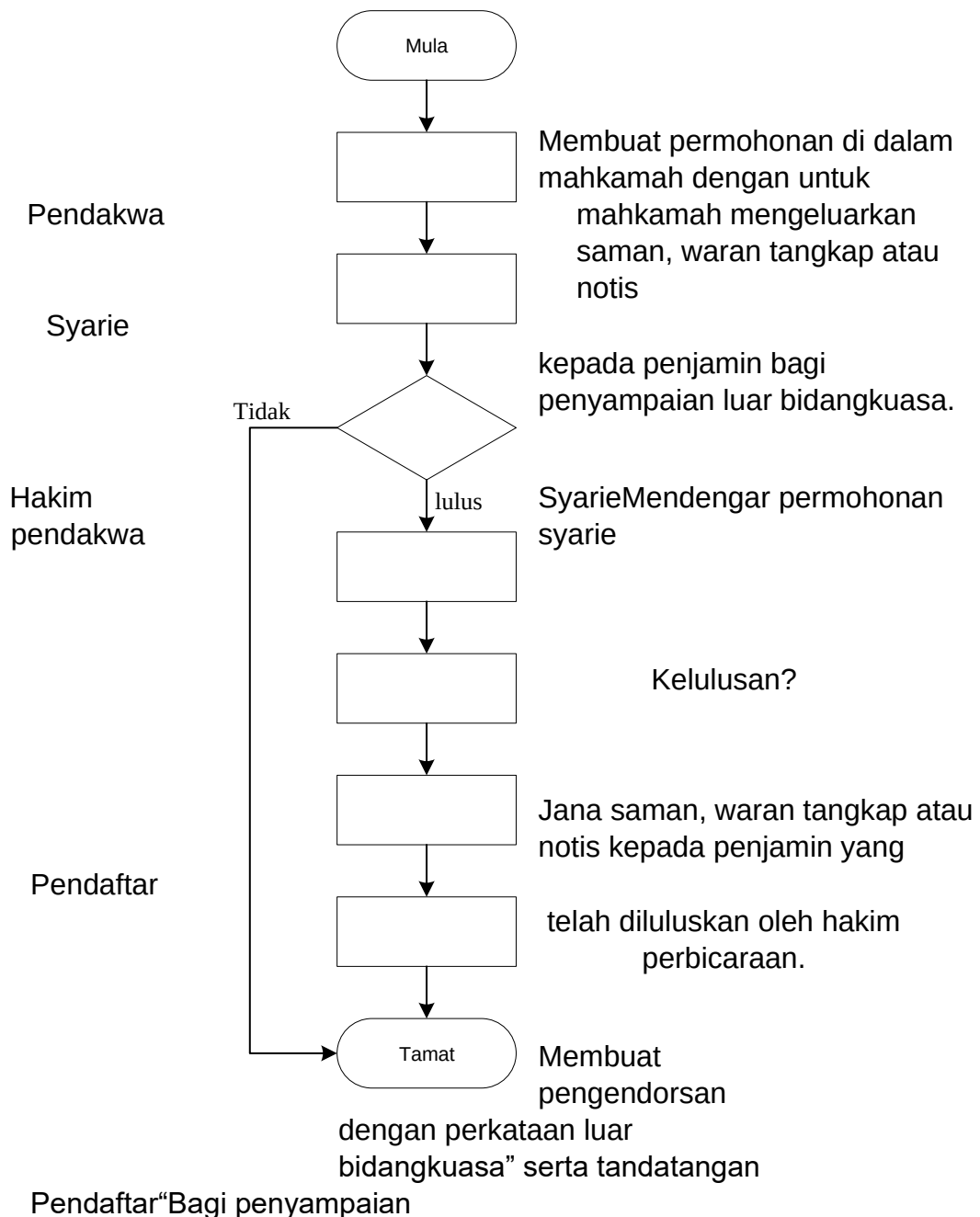
	b) Pelaksanaan waran tangkap telah berjaya, orang yang ditangkap dengan waran dibawa ke mahkamah yang menerima perintah asal.	
Hakim (Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	3. Pegawai Penguatkuasa Agama atau Pegawai Penguatkuasa Syariah atau Pegawai Polis membawa orang yang ditangkap dengan waran ke hadapan mahkamah yang menerima perintah bersama laporan pelaksanaan waran tangkap. 4. Hakim Mahkamah yang Menerima Perintah Asal mengambil jaminan menurut Arahan Amalan bil 1 Tahun 2012. 5. Mengeluarkan bon jamin dan arahan hadir ke mahkamah yang mengeluarkan perintah sebagaimana tarikh kes asal.	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa
Pendaftar (Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	6. Menyediakan laporan pelaksanaan waran tangkap yang mengandungi; i. Waran tangkap yang asal; ii. Laporan pelaksanaan dari pegawai penguatkuasa agama atau pegawai penguatkuasa syariah atau pegawai polis; iii. Bon jamin mahkamah yang menerima perintah; iv. perintah hadir ke hadapan mahkamah yang mengeluarkan perintah 7. Hantar laporan bersama surat iringan yang dijana melalui sistem e-syariah kepada mahkamah yang mengeluarkan perintah asal.	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Menerima Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa
Pendaftar (Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa)	8. Menerima laporan bersama surat iringan dari Mahkamah yang menerima perintah asal mengandungi: i. Waran tangkap yang asal; ii. Laporan pelaksanaan dari pegawai penguatkuasa agama atau pegawai penguatkuasa syariah atau pegawai polis;	Prosiding pengendorsan ini berlangsung di Mahkamah yang Mengeluarkan Perintah saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin luar bidangkuasa

	iii. Bon jamin mahkamah yang menerima perintah; iv. perintah hadir ke hadapan mahkamah yang mengeluarkan perintah. 9. Memasukkan dokumen berikut ke dalam fail kes asal; dan 10. Merekodkan laporan yang diterima dari Mahkamah yang menerima perintah asal.	
--	---	--

Aktiviti 1: Mahkamah yang menerima permohonan mengeluarkan saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin bagi penyampaian luar bidangkuasa.

TANGGUNGJAWAB

PROSES KERJA



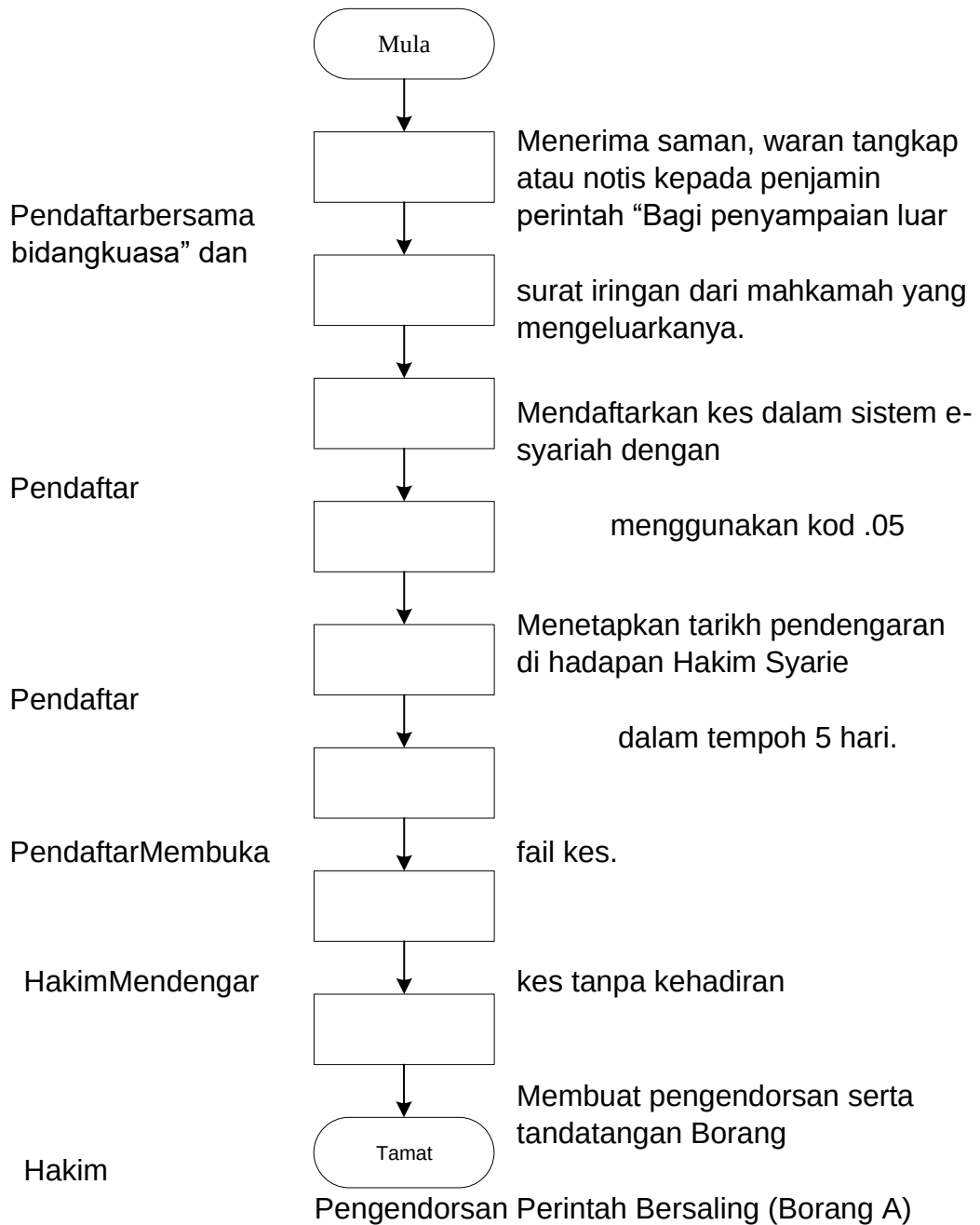
Menghantar saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin,
 Pendaftar perintah "Bagi penyampaian luar bidangkuasa" kepada pendaftar
 mahkamah yang kompeten

Merekod dalam fail kes dan kemaskini

AKTIVITI 2: Mahkamah yang Menerima Perintah Asal.

TANGGUNGJAWAB

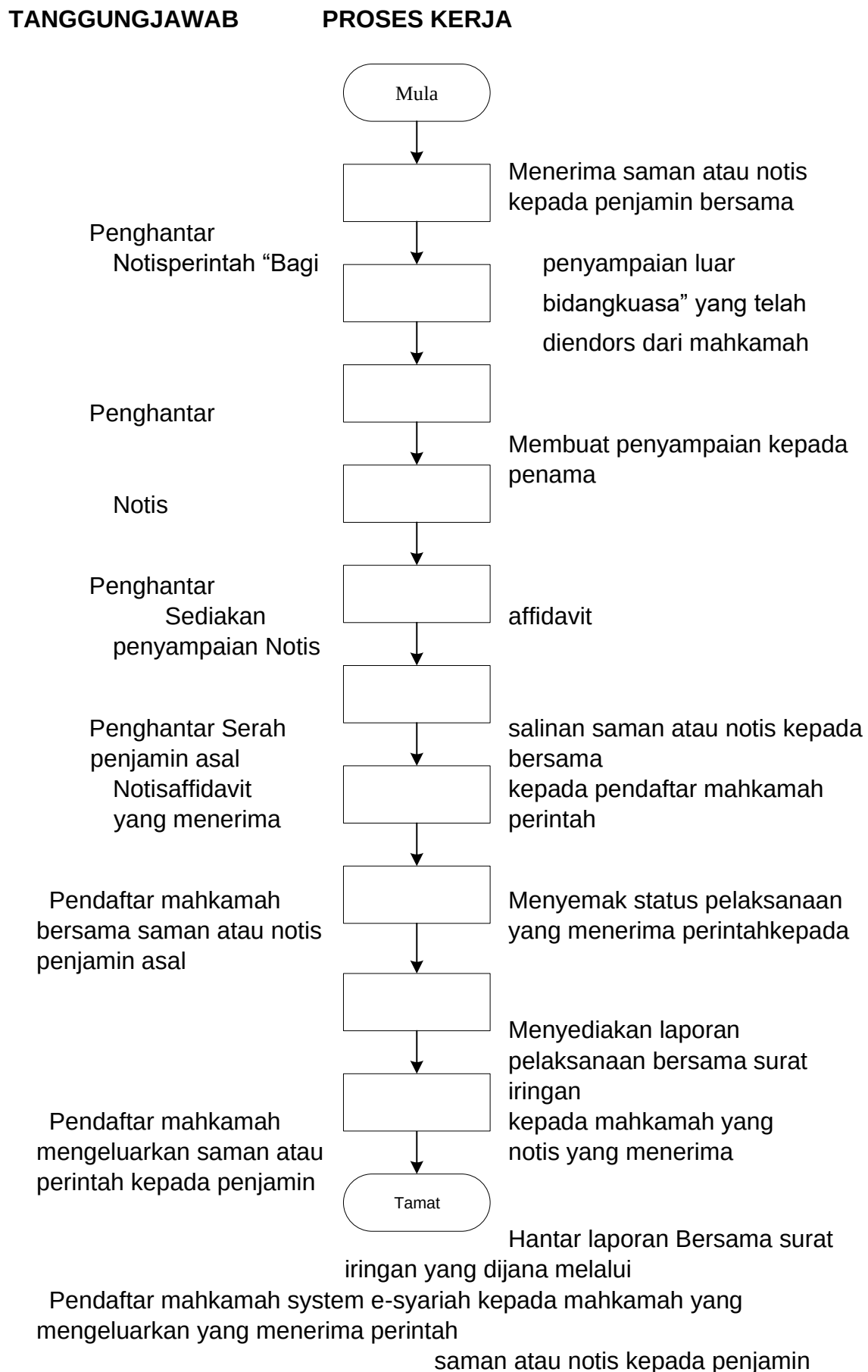
PROSES KERJA



Pendaftaran Merekod pengendorsan dalam fail

Hantar saman, waran tangkap atau notis kepada penjamin
 Pendaftaran yang telah diendors kepada pihak yang akan melaksanakan perintah

AKTIVITI 3: Penyampaian saman dan notis kepada penjamin yang telah diendors oleh Mahkamah yang Menerima Perintah Asal.



Menerima laporan pelaksanaan saman atau notis kepada

Pendaftar mahkamah yang penjamin bersama surat iringan daripada mahkamah yang mengeluarkan perintah menerima perintah.

Pendaftar mahkamah yang Menyemak laporan pelaksanaan bersama saman atau notis mengeluarkan perintah kepada penjamin asal

Pendaftar mahkamah yang Merekod laporan pelaksanaan bersama saman atau notis mengeluarkan perintah kepada penjamin asal dalam kes induk

AKTIVITI 4:

Pelaksanaan Waran Tangkap yang telah diendors oleh Mahkamah yang Menerima Perintah Asal.

TANGGUNGJAWAB

PROSES KERJA

Pegawai Penguatkuasa Agama /
Pegawai Penguatkuasa tangkap bersama
Pegawai Polisluar dari mahkamah

Pegawai Penguatkuasa tangkap bersama
Pegawai Penguatkuasa bidangkuasa" yang telah Pegawai

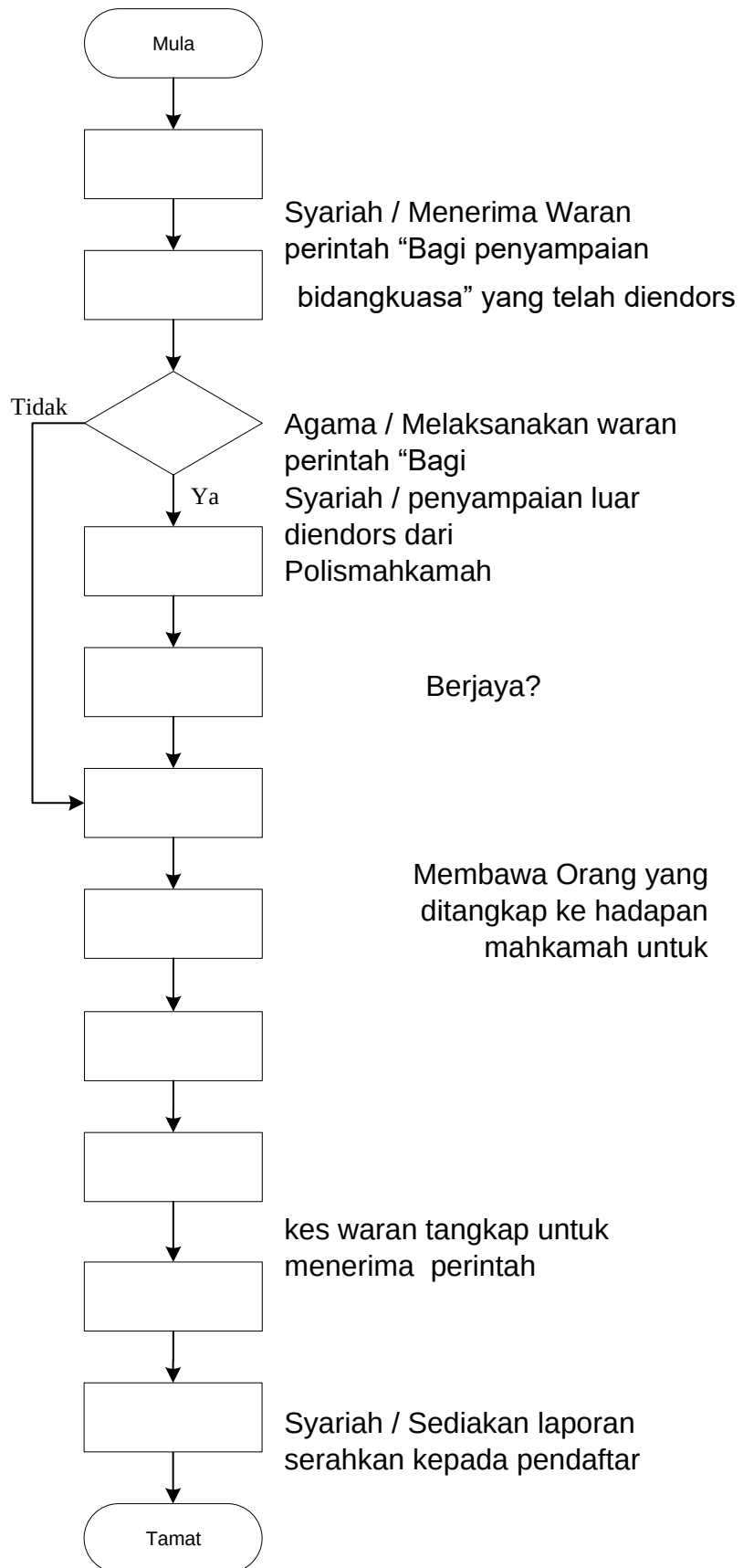
Pegawai Penguatkuasa Agama /

Pegawai Penguatkuasa Syariah / proses jaminan Pegawai Polis

Hakim mahkamah yang
Mendengar proses jaminan

Pegawai Penguatkuasa Agama /
Pegawai Penguatkuasa tangkapan dan
Pegawai Polis

Pendaftar mahkamah pelaksanaan, bon jamin bersama surat yang menerima perintah
Menyediakan laporan serahkan kepada pendaftar



Hantar laporan Bersama surat iringan yang dijana
melalui

Pendaftar mahkamah system e-syariah kepada mahkamah yang
mengeluarkan yang menerima perintah waran tangkap

Menerima laporan pelaksanaan waran tangkap
bersama surat

Pendaftar mahkamah yang iringan dan bon jamin daripada mahkamah yang
menerima mengeluarkan perintah perintah.

Pendaftar mahkamah yang Menyemak laporan pelaksanaan bersama waran
tangkap asal mengeluarkan perintahdan bon jamin

Pendaftar mahkamah yang Merekod laporan pelaksanaan bersama waran
tangkap asal mengeluarkan perintahdan bon jamin dalam kes induk

